

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD ABASTECEDORA COMERCIAL AMARENT S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARISELA RUBIO ROSALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR” Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD FRUTSEC S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR C. SANTIAGO PADILLA CAMARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTATARIO”, Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

- I. **Declara “EL PRESTADOR”, por medio de su representante legal:**
- a) Ser una persona moral constituida bajo las leyes de la República Mexicana y su representante legal cuenta con las facultades necesarias para la celebración de este instrumento legal. Facultades las cuales no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna forma a la fecha del presente contrato, tal y como lo hace constar en la Escritura Pública número 42,731, de fecha 20 de octubre del 2023, pasada ante la fe del licenciado Hernán Gascón Hernández, notario público número 36 de Guadalajara, Jalisco.
 - b) Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
 - c) Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la prestación del servicio.
 - d) Informo a “EL PRESTATARIO” los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del servicio, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la prestación de este.

Marisela Rubio

II. Declara "EL PRESTATARIO", a través de su representante legal:

- a) Ser una persona moral constituida bajo las leyes de la República mexicana y su representante legal cuenta con las facultades necesarias para la celebración de este instrumento legal. Facultades que no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna forma a la fecha del presente contrato.
- b) Cuenta con la solvencia económica y jurídica para la celebración de este instrumento legal.
- c) Que es su deseo obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – CONSENTIMIENTO Y OBJETO. – "LAS PARTES" manifiestan su voluntad para celebrar el presente acuerdo de voluntades, consistentes en la prestación de los servicios descritos a continuación:

"SERVICIOS DE EMPACADO A MANO DE PULLETS DE MADERA".

En consecuencia, a esto, se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto y determinado el cual se establecerá a continuación.

SEGUNDA. – CONTRAPRESTACIÓN. – Se calculará de acuerdo con los servicios prestados, mismos que "EL PRESTATARIO" recibirá un comprobante fiscal emitido debidamente amparando los servicios enunciados junto con la cantidad y el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

Asimismo, recibirá por concepto de contraprestación, la suma derivada de las facturas que en su momento se emitan, de acuerdo a la vigencia establecida

en el presente contrato, las cuales deberán de ser pagadas en cuanto tengan conocimiento de dicha información.

TERCERA. – VIGENCIA. – El presente contrato estará vigente por el tiempo correspondiente a 1 año a partir de la fecha del presente contrato.

CUARTA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: “EL PRESTADOR” se obliga a :

- A) Cumplir con lo establecido en el presente contrato.
- B) Llevar a cabo la prestación de servicios de la manera mas profesional, responsable y pronta posible, de acuerdo con las necesidades de **“EL PRESTATARIO”**.
- C) No hacer ningún cobro ajeno a lo establecido en la cotización o anexo respectivo.

“EL PRESTATARIO” se obliga a:

- A) Cumplir con lo establecido en este contrato.
- B) Hacer los pagos correspondientes en la forma y tiempo establecido entre las partes.
- C) Permitir el acceso a **“EL PRESTADOR”** a las instalaciones, documentos e información, para llevar a cabo el servicio de la mejor manera.

QUINTA. – INFORMACIÓN. – **“EL PRESTATARIO”**, se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **“EL PRESTADOR”** con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento, obligándose **“EL PRESTADOR”** a no divulgar por cualquier forma o medio la información proporcionada por **“EL PRESTATARIO”**.

SEXTA. – AVISO DE PRIVACIDAD. – Previo a la firma del presente contrato y en cumplimiento a lo dispuesto en La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, **“EL PRESTADOR”** hizo conocimiento a **“EL PRESTATARIO”** del aviso de privacidad, así como del procedimiento para ejercer los

derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales.

SEPTIMA. – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – En caso de que “**EL PRESTADOR**” se encuentre imposibilitado para realizar los servicios por caso fortuito o de fuerza mayor, no se incurrirá en incumplimiento, únicamente “**EL PRESTADOR**” reintegrará a “**EL PRESTATARIO**”.

OCTAVA. – JURISDICCIÓN. – Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro-

NOVENA. – NO CESIÓN DE DERECHOS. – Los derechos y obligaciones de este contrato no podrán ser cedidos a terceros, salvo mutuo acuerdo entre las partes. Manifestando lo anterior de forma escrita por ambos contratantes.

DÉCIMA. – CONFIDENCIALIDAD. – “**LAS PARTES**” establecen que los documentos, información de carácter técnico, económico, financiero, datos personales de particulares y comerciales, que cada una de las partes proporcione directa o indirectamente a la otra dentro del marco del presente contrato serán propiedad exclusiva a cada una de las partes, así como los documentos y demás instrumentos derivados de lo establecido en el presente contrato.

En virtud de lo anterior “**LAS PARTES**” se obligan a no divulgar ni revelar, en forma alguna, los secretos industriales, comerciales, información y/o documentación confidencial que le ha sido y/o le será revelada por la otra directa o indirectamente, o a la que ha tenido acceso y/o tendrá acceso con motivo de los servicios objeto de este contrato.

El incumplimiento de cualquiera de “**LAS PARTES**” lo establecido en este instrumento dará lugar al pago de los daños y perjuicios que se ocasionen por tal incumplimiento.

Marisela Rubio

Leído que fue este CONTRATO por "LAS PARTES" y debidamente enterados de su contenido, alcances y fuerza legal, lo firman al margen de cada una de sus hojas y al calce de esta última, por duplicado, en Guadalajara, Jalisco, el día 30 de septiembre del 2023.

"EL PRESTADOR"

Marisela Rubio

MARISELA RUBIO ROSALES
En representación de
ABASTECEDORA COMERCIAL
AMARENT S.A DE C.V

"EL PRESTATARIO"



SANTIAGO PADILLA CAMARA
En representación de
FRUTSEC S.A DE C.V.

